

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1125/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ภูเก็ต

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางประจวบ พรหมเมตตา

โจทก์

นายเจน เพ็ญเพชร

จำเลย

นายเจน เพ็ญเพชร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากจำเลยประสงค์ที่จะได้รับพระราชทาน
อภัยโทษในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลรัชมิ่งคลาภิเษก วันที่ 2 กรกฎาคม 2531
นี้ จึงขอถอนฎีกาและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแก่จำเลยโดยให้มีผลตั้งแต่วัน
ยื่นคำร้องขอถอนฎีกานี้ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 91)

ระหว่างพิจารณา นางประจวบ พรหมเมตตา มารดาของผู้เสียหายขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
277,277 ทวิ จำคุก 12 ปี ๗ ๗

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 88)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 91)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดี ให้ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดแก่จำเลย
นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้อง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดี ให้ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดแก่จำเลย
นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้อง

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ